

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1844 -
1845/2531

นาย อ้น ศิริรัมย์ ฯ กับพวก
นาย สิงห์ จันทร คำ มา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 9, มาตรา 1360, มาตรา 1599, มาตรา 1745

เจ้ามรดกยกที่นาพิพาทให้โจทก์โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปจดทะเบียนโอนที่อำเภอ หนังสือมอบอำนาจมีลายพิมพ์นิ้วมือของเจ้ามรดก แต่เจ้ามรดกผู้มอบอำนาจมิได้พิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน การรับรองลายพิมพ์นิ้วมือจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งเจ้ามรดกมิได้พิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำนิติกรรม การมอบอำนาจและการทำนิติกรรมโอนที่นาพิพาทให้แก่โจทก์จึงไม่ชอบ นาพิพาทเป็นทรัพย์ที่ยังไม่ได้แบ่ง โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยซึ่งเป็นทายาทด้วยคนหนึ่งไม่ได้ และจำเลยฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนดังกล่าวเสียได้.

สำนวนแรกโจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 บุกรุกที่ของโจทก์ขอให้ขับไล่และใช้ค่าเสียหาย สำนวนหลังจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นโจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 เป็นบุตรนายเพนางจวน จำเลยที่ 2 เป็นสามี จำเลยที่ 1 นายเพนางจวนเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท นางจวนและนายเพถึงแก่กรรมแล้วมิได้ยกที่พิพาทให้ใคร โจทก์ทั้งสองและจำเลยได้ครอบครองทำประโยชน์ร่วมกันตลอดมา แต่โจทก์กลับอ้างว่านายเพได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 1 ทำนิติกรรมโอนที่พิพาทให้แก่โจทก์ทั้ง

สองซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้เพิกถอนเรื่องราวการจดทะเบียนยกให้ของนายเพและ
สั่งว่าหนังสือมอบอำนาจเป็นโมฆะ

ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และบริวารออกจากที่พิพาทและให้ใช้
ค่าเสียหายปีละ 2,000 บาทจนกว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับที่พิพาท ให้ยกฟ้องสำนวนหลัง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองให้เพิกถอนเรื่องราวการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมการให้ของนายเพ

โจทก์ทั้งสองฎีกา ก่อนคดีขึ้นสู่ศาลฎีกา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ที่ 2 เข้า
เป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 1 ผู้ถึงแก่กรรม

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำเบิกความของพยานโจทก์ไม่อาจรับฟังได้ว่าใครเป็น
ผู้เขียนหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.2 เพราะโจทก์ที่ 1 ก็เบิกความว่านายตุ้ม
เป็นผู้เขียน นายตุ้มก็ยืนยันว่าไม่ใช่ลายมือของตนที่พยานต่างเบิกความว่านายเพ
พิมพ์ลายมือชื่อต่อหน้าพยานจึงไม่น่าเชื่อ นายเฉลียวพยานโจทก์ได้เบิกความว่า
โจทก์ที่ 1 เขียนและนำไปให้นายตุ้มและนายวิรัชลงชื่อเป็นพยานที่บ้าน ก็แสดงว่า
นายเพผู้มอบอำนาจมิได้พิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานทั้งสอง การรับรองอำนาจมิได้
พิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานทั้งสอง การรับรองลายพิมพ์นิ้วมือจึงไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และนายเพมิได้พิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำนิติกรรม
การมอบอำนาจและการทำนิติกรรมโอนที่นาพิพาทให้แก่โจทก์ที่ 2 จึงไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ที่นาพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินมรดกของนายเพและนางจวนที่ยังมิได้แบ่งให้แก่
ทายาท และโจทก์ทั้งสองก็เบิกความว่าจำเลยที่ 2 ผู้เป็นทายาทนายเพและนางจวน
คนหนึ่งได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่นาพิพาทมาตั้งแต่นายเพยังมีชีวิตอยู่เรื่อยมา

จำเลยที่ 2 จึงมีสิทธิรับมรดกนายเพนางจวน โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งทำประโยชน์ในที่นาพิพาทโดยอาศัยสิทธิของจำเลยที่ 2 ไม่ได้ และเมื่อการโอนที่นาพิพาทให้แก่โจทก์ที่ 2 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 2 ก็ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนได้

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสามให้เป็นพับกันไปทั้งสามศาล.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>